

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง ทอง พูน ลีศิริเสริญ
นาง มลลล ลีศิริเสริญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 177, มาตรา 180, มาตรา 264, มาตรา 265, มาตรา 268

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งหกเบิกความเท็จ และแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ ในคดีที่จำเลยที่ 2 ร้องขอให้ศาลสั่งว่า อ. เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และขอให้ตั้งจำเลยที่ 2 เป็นผู้พิทักษ์กับคดีที่จำเลยที่ 2 ร้องขอให้ศาลสั่งว่า อ. เป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งจำเลยที่ 2 เป็นผู้อนุบาล โดยโจทก์อ้างว่าจำเลยเบิกความและแสดงหลักฐานว่าจำเลยที่ 2 เป็นบุตร อ. ซึ่งเป็นความเท็จ ดังนี้ เมื่อโจทก์มิได้เป็นคู่ความในคดีทั้งสอง การเบิกความก็ดี การนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานก็ดีเป็นการกระทำต่อศาล เนื้อความก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อ. มิได้เกี่ยวกับโจทก์ คดีเป็นเพียงเรื่องขอให้สั่งให้ อ. เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและไร้ความสามารถเท่านั้น แม้โจทก์จะเป็นทายาทอันดับ 3 ความเท็จที่จำเลยเบิกความหรือนำสืบยังไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือส่วนได้เสียของโจทก์โดยตรง โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายอันจะมีอำนาจฟ้องคดีในความผิดดังกล่าว

ส่วนความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมนั้น โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 2 ปลอมสุติบัตรของจำเลยที่ 2 และจำเลยทั้งหกร่วมกันปลอมสำเนาทะเบียนบ้านของจำเลยทั้งหก แล้วใช้อ้างเป็นพยานต่อศาลในคดีที่ร้องขอให้ อ. เป็นคนไร้ความสามารถ สุติบัตร และสำเนาทะเบียน ต่างเป็นเอกสารที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทำขึ้น หากจะมีการปลอมแปลงก็มีใช่เป็นการกระทำต่อโจทก์ ข้อความในสุติบัตรและสำเนา

ทะเบียนบ้านไม่เกี่ยวกับโจทก์ การอ้างเอกสารดังกล่าวเป็นพยานก็กระทำต่อศาล
มิได้กระทำต่อโจทก์โจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหายในความผิดดังกล่าวเช่นเดียวกัน.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นบุตรของนายเสริญนางจัด ลีศิริเสริญมีพี่น้องร่วมบิดา
มารดารวม 6 คนคือนางทุเรียน ประดิษฐ์พงษ์สุขเมธนางกุ่ม โสภณ (ตาย) นายออด ลี
ศิริเสริญ (ตาย) โจทก์นางมยุ พรหมณเรศและนางปราณี ฉายางกูรจำเลยที่ 1 เป็น
ภริยาของนายออดลีศิริเสริญอยู่กินฉันสามีภริยาแต่เพิ่งจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่
12 มกราคม 2521 ไม่มีบุตรด้วยกันจนกระทั่งนายออดตายเมื่อวันที่ 24 เมษายน
2525 จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 เป็นบุตรของนายโบนางมยุ พรหมณเรศนำมา
ฝากให้นายออดเลี้ยงโดยนายออดให้ใช้นามสกุลด้วยจำเลยที่ 6 เป็นบุตรของนายกัง
แซ่ตั้งและนางอารีย์ ตริบุรภายหลังแอบอ้างใช้นามสกุล ลีศิริเสริญด้วยโจทก์เป็น
ทายาทโดยธรรมอันดับ 3 ของนายออดมีสิทธิรับมรดกของนายออดเช่นเดียวกับ
จำเลยที่ 1 เนื่องจากนายออดไม่มีผู้สืบสันดานและบิดามารดาถึงแก่กรรมไปก่อนแล้ว
ก่อนตายนายออดได้ทำพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ ยกทรัพย์สินให้แก่บุคคลหลาย
คนรวมทั้งโจทก์และจำเลยบางคน จำเลยทั้งหกได้ร่วมกันกระทำผิดต่อกฎหมาย
หลายกรรมต่างกันกล่าวคือ (ก.) จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องขอความเท็จต่อศาลแพ่ง
โดยอ้างว่าจำเลยที่ 2 เป็นบุตรของนายออดและจำเลยที่ 1 และว่านายออดมีบุตรชอบ
ด้วยกฎหมายรวม 5 คนคือจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ขอให้ศาลสั่งว่านายออดเป็นคนเสมือน
ไร้ความสามารถและให้อยู่ในความพิทักษ์ของจำเลยที่ 2 (ข.) จำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ได้
ร่วมกันทำหนังสือยินยอมให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้พิทักษ์ของนายออดบิดาของจำเลยที่ 3
ถึงที่ 6 ซึ่งเป็นความเท็จความจริงจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 รู้ดีอยู่แล้วว่าตนมิได้เป็นบุตร
ของนายออดทั้งนี้ โดยจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 มีเจตนาจะให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 นำไป

แสดงต่อศาลในการพิจารณาคดี (ค.) จำเลยที่ 1 ได้เบิกความในการพิจารณาคดีแพ่ง หมายเลขแดงที่ 5942/2524 ของศาลแพ่งว่าจำเลยที่ 1 เป็นภริยาของนายออดจดทะเบียนสมรสกันมาประมาณ 40 ปีมีบุตรด้วยกัน 5 คนคือจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ซึ่งเป็นการเท็จและเป็นข้อสำคัญในคดีจนศาลแพ่งหลงเชื่อมีคำสั่งให้นายออดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความพิทักษ์ของจำเลยที่ 2 ความจริงจำเลยที่ 1 รู้ดีอยู่แล้วว่าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 เป็นบุตรของนายโบนางมุย พรหมณเรศและจำเลยที่ 6 เป็นบุตรของนายกัง แซ่ตั้งกับนางอารีย์ ตรีบุร (ง.) จำเลยที่ 2 ได้เบิกความและนำสืบแสดงหลักฐานเท็จต่อศาลแพ่งในคดีดังกล่าวว่าจำเลยที่ 2 เป็นบุตรของจำเลยที่ 1 และนายออดมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 5 คนคือจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 โดยแสดงสูติบัตรของจำเลยที่ 2 และหนังสือให้ความยินยอมอันเป็นเอกสารเท็จที่สร้างขึ้นตามฟ้องข้อ ก. ความจริงจำเลยที่ 2 รู้ดีอยู่แล้วว่าตนเองและจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 มิได้เป็นบุตรของนายออดและจำเลยที่ 1 ข้อความที่จำเลยที่ 2 เบิกความเป็นข้อสำคัญในคดีเป็นเหตุให้ศาลแพ่งหลงเชื่อว่าเป็นความจริงและมีคำสั่งให้นายออดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถให้อยู่ในความพิทักษ์ของจำเลยที่ 2 (จ.) จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ได้ร่วมกันทำหนังสือยินยอมให้จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้มีการสั่งให้นายออดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 1 ได้ลงนามแทนจำเลยที่ 6 ในหนังสือให้ความยินยอมดังกล่าวเพื่อให้ศาลเชื่อว่าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 เป็นบุตรของนายออดและจำเลยที่ 1 เพื่อให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 นำไปแสดงต่อศาล (ฉ.) จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ได้ให้จำเลยที่ 2 ไปยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเป็นคดีหมายเลขดำที่ 11354/2524 ขอให้ศาลสั่งว่านายออดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลของจำเลยที่ 2 โดยอ้างว่าจำเลยที่ 2 เป็นบุตรของนายออดกับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นความจริงและต่อมาจำเลยที่ 1 ได้เบิกความต่อศาลแพ่งในคดีดังกล่าวว่าจำเลยที่ 1 เป็นภริยาของนายออดมีบุตรด้วยกัน 5 คนคือจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 พร้อมกับแสดงหนังสือให้ความยินยอมตามฟ้องข้อ จ. ต่อศาลและในวัน

เดียวกันจำเลยที่ 2 ได้เบิกความและนำเสนอแสดงหลักฐานเท็จต่อศาลแพ่งในคดีดังกล่าวว่าจำเลยที่ 2 เป็นบุตรของนายออดแล้วแสดงสูติบัตรของจำเลยที่ 2 ที่ทำปลอมขึ้นและเบิกความต่อไปว่ามีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม 5 คนคือจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 โดยอ้างสำเนาทะเบียนบ้านซึ่งเป็นเอกสารที่จำเลยทั้งหกปลอมขึ้นแสดงต่อศาลและเบิกความส่งหนังสือให้ความยินยอมตามฟ้องข้อ จ. ต่อศาลซึ่งเป็นเอกสารเท็จและเป็นข้อสำคัญในคดีดังกล่าว การกระทำของจำเลยทั้งหกเป็นการทำหลักฐานเท็จ และนำเสนอแสดงพยานหลักฐานเท็จซึ่งเป็นข้อสำคัญในคดีเป็นเหตุให้ศาลหลงเชื่อจึงมีคำสั่งให้นายออดเป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของจำเลยที่ 2 ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177, 180, 264, 265, 268, 83,91 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 ข้อ 2

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล สั่งประทับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณา

จำเลยทั้งหกให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาโดยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ที่พิพากษาคดีอนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาในชั้นนี้ว่าโจทก์เป็นผู้เสียหายอันจะมีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่ และจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่พิเคราะห์แล้วในปัญหาที่ว่าโจทก์เป็นผู้เสียหายอันจะมีอำนาจฟ้องหรือไม่นั้น โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งห้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177, 180, 264, 265 และ 268 สำหรับในข้อหา

ฐานเบิกความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177 กับข้อหาฐานนำสืบแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 180 นั้นเห็นว่าในคดีทั้งสองเรื่องดังกล่าวที่จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง โจทก์มิได้เป็นคู่ความในคดีการเบิกความก็ตีการนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานที่ดี เป็นการกระทำต่อศาลเนื้อความก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนายออดมิได้เกี่ยวกับโจทก์คดีก็เป็นเพียงเรื่องการขอให้สั่งให้นายออดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและไร้ความสามารถเท่านั้นแม้โจทก์จะเป็นทนายทออันดับ 3 ความเท็จที่จำเลยเบิกความหรือนำสืบก็ยังไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือส่วนได้เสียของโจทก์โดยตรง โจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหายอันจะมีอำนาจฟ้องคดีในความผิดสองข้อหานี้

ส่วนในความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264, 265 และ 268 นั้นโจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 2 ปลอมสูติบัตรของจำเลยที่ 2 และจำเลยทั้งหกร่วมกันปลอมสำเนาทะเบียนบ้านของจำเลยทั้งหกขึ้นแล้วใช้อ้างเป็นพยานต่อศาลในคดีที่จำเลยที่ 2 ร้องขอให้ศาลสั่งให้นายออดเป็นคนไร้ความสามารถดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เห็นว่าสูติบัตรก็ดีสำเนาทะเบียนบ้านก็ดีเป็นเอกสารที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทำขึ้น หากจะมีการปลอมแปลงอย่างไรก็มีใช้กระทำต่อโจทก์และใจความตามเอกสารสูติบัตรก็เป็นการระบุว่าจำเลยที่ 2 เป็นบุตรของนายออดส่วนสำเนาทะเบียนบ้านก็ระบุว่าจำเลยทั้งหกอยู่บ้านเดียวกับนายออดไม่เกี่ยวกับโจทก์แต่อย่างใดส่วนการใช้อ้างเป็นพยานต่อศาลก็เป็นการกระทำต่อศาลมิได้กระทำต่อโจทก์ โจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหายในความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมในคดีนี้เช่นกันศาลอุทธรณ์เห็นว่าโจทก์มิใช่ผู้เสียหายที่จะมีอำนาจฟ้อง ศาลฎีกาเห็นด้วยในผลไม่ต้องวินิจฉัยว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ